Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders, İSG konularındaki öğrenci sunumları ve hocanın aralardaki yorumlarıyla ilerler.
- Sunum: Sanayi Devrimi sonrası İSG alanındaki gelişmeler
  - Aile işletmeleri yerini büyük fabrikalara bıraktı. Köyden kente göç başladı.
  - Çalışma koşulları kötüydü. İş kazaları ve meslek hastalıkları yaygındı. Çocuklar uzun saatler çalıştırıldı.
  - 1802: İngiltere'de Çırakların Sağlığı ve Ahlakı Kanunu çıktı. Bu, İngiltere'de İSG alanındaki ilk kanundur. Çırakların çalışma süresi günde 12 saatle sınırlandı.
  - 1833 Fabrikalar Yasası: 9 yaşından küçüklerin çalıştırılması ve 18 yaşından küçüklerin gece çalıştırılması yasaklandı. Sunumda aynı yıl kölelik sisteminin kaldırıldığı da söylendi.
  - 1919: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuruldu. ILO ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) İSG alanında birlikte çalışır.
- Sunum: Teknolojik işlerin artması
  - 1970'lerden sonra Fordist üretimden post-Fordist üretime geçildi.
  - Sanayinin ekonomideki payı azaldı, hizmetler sektörünün payı arttı.
  - Otomasyon yaygınlaştı. İşverenler makineyi kullanabilen, eğitim düzeyi yüksek çalışanları tercih etmeye başladı. Tarımda da makineleşme oldu.
  - Teknoloji yeni iş alanları açtı. Örnek: sosyal medya uzmanlığı.
  - Yeni teknolojiler yeni mesleki riskler de getirir. İş kazaları teknolojiyle kendiliğinden azalmaz.
- Sunum: Sendikaların gücündeki azalma
  - 1980'lerden sonra sendika üye sayısı azaldı.
  - Nedenler: otomasyon, sendikanın işveren tarafından tehdit olarak görülmesi, kadınların daha çok hizmet sektörüne girmesi, çok uluslu şirketlerin yaygınlaşması.
- Sunum: Esnek çalışma
  - Esnek çalışma: yarı zamanlı (part-time), uzaktan (remote) ve benzeri çalışma biçimleri.
  - Avantaj: işveren mesai saatlerini verimli kullanır. Çalışan kendi saatini belirler.
  - Dezavantaj: güvencesiz istihdam artar. Esnek çalışanların çoğu taşeron firmalarda, sendikasız ve bazen sigortasız çalışır. Bu da iş kazası riskini artırır.
  - Uzaktan çalışmada sıkı denetim örneği verildi: sürekli ekran görüntüsü ve kamera takibi.
- Sunum: İşverenin İSG yükümlülükleri ve işyeri organizasyonu
  - Anayasadaki yaşama hakkı gereği işveren çalışanın sağlığını ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
  - İşveren riskleri belirler, önlem alır, uygulamayı denetler. Fiziksel tehlikelerin yanında psikolojik açıdan da çalışanı korur.
  - Belirli ölçekteki işyerleri İSG kurulu ve İSG birimi kurmak zorundadır.
- Sunum: İSG kurulu kurma yükümlülüğü
  - 50 veya daha fazla çalışanı olan ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerleri İSG kurulu kurar.
  - Asıl işveren-alt işveren ilişkisi varsa alt işveren de kurula katılır veya temsilci gönderir (ayrıntı "Ders sonrası notlar"da).
  - Kurulda işveren veya vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi gibi kişiler yer alır.
- Sunum: OSGB ve TSM

  - Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): kamu kurumları, organize sanayi bölgeleri veya Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan şirketlerce kurulur. Bakanlık tarafından yetkilendirilir. İşyerlerine İSG hizmeti sunar.
  - Toplum Sağlığı Merkezi (TSM): koruyucu sağlık hizmeti veren kamu birimidir. Bakanlık yetkilendirirse İSG hizmeti de verir.
  - Görevleri: riskleri belirlemek, sağlık gözetimi, eğitim, acil durum planı, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu.
- Sunum: Sağlık gözetimi ile kayıt ve bildirim
  - Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan, sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
  - Periyodik muayene: az tehlikeli en geç 5 yılda, tehlikeli en geç 3 yılda, çok tehlikeli en geç yılda bir.
  - İş kazası bildirimi (6331 md. 14): işveren kazadan sonraki ilk 3 iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucusu en geç 10 gün içinde bildirir. Bildirim büyük olasılıkla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılır.
- Sunum: Acil durumlar
  - Amaç: önlemlere rağmen tehlikeli bir durum çıktığında çalışanları güvenli bir yere tahliye edecek sistemi kurmak. Örnek: yangın, deprem, sabotaj.
  - İşveren olası acil durumları belirler, acil durum planı hazırlar, tatbikat yaptırır ve işyerindeki herkesi bilgilendirir.
  - Destek elemanı: çok tehlikelide 30, tehlikelide 40, az tehlikelide 50 çalışana kadar arama-kurtarma-tahliye ve yangınla mücadele için en az birer kişi.
  - İlk yardımcı: az tehlikelide her 20, tehlikelide her 15, çok tehlikelide her 10 çalışana 1 kişi.
- Sunum: Önleyici İSG sistemi
  - Önleyici yaklaşımın temeli sistemi sürekli iyileştirmek ve çalışanlardan geri bildirim almaktır.
  - İşveren: riskleri önler, eğitim ve bilgi verir, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır, tedbirlere uyulmasını denetler. Çalışana görev verirken sağlık ve güvenlik açısından işe uygunluğunu dikkate alır. Hayati tehlike olan yerlere yetkisiz girişi engeller.
- Sunum: Denetim
  - İş kazalarının üç ana nedeni: tehlikeli çalışma koşulları, tehlikeli davranış ve denetim eksikliği.
  - Türkiye'de denetimi bakanlığa bağlı iş müfettişleri yapar. SGK müfettişleri destek verir.
  - İSG uzmanının ceza yaptırım yetkisi yoktur. Ücretini işverenden aldığı için bağımsızlığı zayıftır.
  - Uzmanın çalışan başına aylık en az çalışma süresi: az tehlikeli 10, tehlikeli 20, çok tehlikeli 40 dakika.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İş kazası bildirim süreleri: işveren 3 iş günü, sağlık hizmeti sunucusu en geç 10 gün.
- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan, sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
- İş kazalarının üç ana nedeni: tehlikeli çalışma koşulları, tehlikeli davranış ve denetim eksikliği.
- İSG uzmanının ceza yaptırım yetkisi yoktur. Ücretini işverenden aldığı için bağımsızlığı zayıftır.

Kısa Tekrar Notları

- 1802 Çırakların Sağlığı ve Ahlakı Kanunu: İngiltere'nin ilk İSG kanunu, günde en fazla 12 saat.
- 1833 Fabrikalar Yasası: 9 yaş altı çalışma yasak, 18 yaş altı gece çalışma yasak.
- ILO 1919'da kuruldu.
- İSG kurulu: 50+ çalışan ve 6 aydan uzun süren sürekli iş.
- Periyodik muayene: 5 / 3 / 1 yıl (az tehlikeli / tehlikeli / çok tehlikeli).
- İş kazası bildirimi: işveren 3 iş günü, sağlık hizmeti sunucusu 10 gün.
- Destek elemanı: 30 / 40 / 50 çalışana kadar 1 (çok tehlikeli / tehlikeli / az tehlikeli).
- İlk yardımcı: 10 / 15 / 20 çalışana 1 (çok tehlikeli / tehlikeli / az tehlikeli).

- Uzman süresi: 40 / 20 / 10 dakika (çok tehlikeli / tehlikeli / az tehlikeli), çalışan başına aylık.

Detaylı Açıklamalar

Destek elemanı ve ilk yardımcı sayısının hesabı

- Eşik "kadar" ifadesiyle verilir. Çok tehlikeli işyerinde 30 çalışana kadar 1 destek elemanı yeterlidir. 31. çalışanla bir kişi daha gerekir.
- Bu sayı arama-kurtarma-tahliye ve yangınla mücadele için ayrı ayrı uygulanır.
- İlk yardımcı için oran "her 10/15/20 çalışana 1" şeklindedir. Tehlike arttıkça bölen küçülür, gereken kişi sayısı artar.

Ders sonrası notlar

- **1802 kanunu ve Lord Ashley:** Sunumda Anthony Ashley Cooper'ın raporunun 1802 kanununu etkilediği söylendi. Anthony Ashley-Cooper (Lord Ashley) büyük olasılıkla 1801'de doğmuştur. Onun reformları büyük olasılıkla sonraki yıllara aittir (1842 Maden Yasası, 1847 On Saat Yasası gibi). 1802 kanununu büyük olasılıkla Sir Robert Peel (fabrika sahibi) parlamentoya getirmiştir. Altyazıda ad "çırakların sağlığı ve morali" diye geçiyor. Kanunun adı büyük olasılıkla "Health and Morals of Apprentices Act" olduğu için Türkçesi "Çırakların Sağlığı ve Ahlakı Kanunu"dur.
- **Londra Yazışma Derneği:** Sunumda 1824'te kurulduğu söylendi. Dernek büyük olasılıkla 1792'de kuruldu. 1824 ise büyük olasılıkla İngiltere'de sendikalaşmayı yasaklayan Combination Acts'in kaldırıldığı yıldır.
- **Sosyal sigortalar:** Sunumda "19. yüzyılın başı" dendi. Modern sosyal sigorta kolları büyük olasılıkla 19. yüzyılın sonunda (1880'ler, Almanya, Bismarck) ortaya çıktı.
- **Türkiye'nin ILO üyeliği:** Sunumda 1946 dendi. Türkiye ILO'ya büyük olasılıkla 1932'de üye oldu. 1946 ise büyük olasılıkla ILO'nun Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu olduğu yıldır.
- **Alt işveren ve İSG kurulu:** Büyük olasılıkla asıl işverenin kurul kurma yükümlülüğü varken alt işverenin yoksa, alt işveren asıl işverenin kuruluna katılacak bir temsilci görevlendirir. İkisinin de yükümlülüğü varsa kurullar koordineli çalışır. Ayrıntıyı İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik'ten kontrol edin.
- **Uzman ve hekim süreleri:** İşyeri hekimi için çalışan başına aylık süre az tehlikelide 5, tehlikelide 10, çok tehlikelide 15 dakikadır (bkz. Ders 7 tablosu). B sınıfı uzman büyük olasılıkla hem tehlikeli hem az tehlikeli işyerlerinde, A sınıfı uzman bütün sınıflarda çalışabilir.
- **Bakanlığın adı:** Sunumda "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" dendi. Dersin yapıldığı dönemde bakanlığın adı büyük olasılıkla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı idi. 2021'de büyük olasılıkla yeniden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu.
- **Kaynak gösterilmeyen sayılar:** Sunumlarda geçen bazı istatistikler (müfettiş başına işçi sayısı, uzman/hekim bulunduran işletme sayıları, AB ülkelerindeki kaza artış oranları, esnek çalışma oranları) doğrulanamadı. Bunları kesin bilgi olarak ezberlemeyin.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.